

1504287-19.2021.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tortura

Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - INOCORRÊNCIA. - Para o reconhecimento da coação moral irresistível, é indispensável a demonstração da ocorrência de situação invencível, não bastando a mera alegação do acusado. (TJ-MG - APR: 10702180962384001 MG, Relator: ...)

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO

Processo nº:1504287-19.2021.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:

1504287-19.2021.8.26.0123

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tortura

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

CARLOS ALBERTO VIEIRA MACHADO, (Alcunha: CARLINHOS)

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de CARLOS ALBERTO VIEIRA MACHADO, KELVIN ALMEIDA FERREIRA LEITE e SULLIVAN AUGUSTO FERREIRA PEDROSO BUENO, qualificados nos autos, por suposta incursão nas figuras típicas descritas no (I) art. 1º, inc. I, alínea "b", § 4º, III, da Lei n.º 9.455/97 (FATO 01); (II) no art. 129, "caput", § 12 do Código Penal (FATO 02); (III) no art. 352, do Código Penal (FATO 03); tudo na forma dos arts. 29, 61, inciso II, "c", e 69, todos do Código Penal.

FATO 01: A inicial afirma que os acusados, no dia 16 de novembro de 2021, durante o período da tarde, no interior da Cadeia Pública de Capão Bonito, localizada na Rua Doutor Josino, n.º 780, centro, nesta cidade e comarca, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios, divisão de tarefas e comunhão de esforços, mediante sequestro, constrangeram o policial civil Reinaldo Aparecido Pepato, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminoso.

FATO 02: Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os acusados, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios, divisão de tarefas e comunhão de esforços, ofenderam a integridade corporal e a saúde do policial civil Reinaldo Aparecido Pepato, no exercício da função e em razão dela,

provocando-lhe lesões cuja gravidade ainda será determinada.

FATO 03: Consta, finalmente, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os réus, em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios, divisão de tarefas e comunhão de esforços, tentaram evadir-se enquanto presos, usando de violência contra o policial civil Reinaldo Aparecido Pepato.

Acompanhada do Inquérito Policial, a denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2021 (fls. 226).

Os réus foram citados (fls. 247) e apresentaram resposta à acusação (fls. 258; 265/267).

Na instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha. Na sequência, os acusados foram interrogados.

Encerrada a fase probatória, foram apresentadas alegações finais orais, ocasião em que o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação penal. A defesa do acusado KELVIN requereu a absolvição por insuficiência probatória, a absorção dos demais delitos pelo crime de tortura, o reconhecimento da coação moral irresistível, a participação de menor importância e a aplicação da atenuante relativa à menoridade. As defesas de SULLIVAN e CARLOS requereram a absolvição dos acusados. Subsidiariamente pleitearam pela desclassificação, além de benefícios penais (303/307 e 313/315).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise minuciosa de todo o processado, concluo que a pretensão punitiva estatal merece parcial acolhimento.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 47/51), pelas fotografias de fls. 211/216, pelo Laudo Pericial (fls. 295/296), e pela prova oral coligida na fase inquisitiva e em juízo.

As autoria são certas e precisas.

Reinaldo Aparecido Pepato, vítima, disse que na cadeia local o banho de sol acontece das 13h00 as 15h00. Na ala criminal, em que estava trabalhando, havia 03 detentos: CARLOS ALBERTO, KELVIN e SULLIVAN, que foram reconhecidos durante a audiência. Durante a liberação para o banho de sol tudo ocorreu dentro da normalidade. Percebeu que ao recolher os detentos, eles "enrolaram" um pouco. Nisso, afirmou que um deles - CARLOS ALBERTO - aproximou-se por trás e lhe aplicou o golpe "mata leão". No mesmo momento, os outros dois (KELVIN e SULLIVAN) o jogaram para dentro da cela, passando a desferir vários chutes em seu rosto e costelas. Além disso, proferiram várias ameaças para que ficasse quieto, sob pena de lhe atearem fogo. Disse que tentou se defender, mas sem sucesso. Contou que quando foi pego, os réus se aproximaram do portão e exigiram as chaves. Ele os alertou que não ficava com a chave que dá acesso ao portão, que somente poderia ser aberto por alguém que ficava de fora. Informou que teve suas mãos e pés amarrados, e foi amordaçado. Disse também que ficou sob o poder deles durante 15 a 20 minutos. Tentou dialogar com os detentos, para que desistissem da fuga, mas eles insistiram no prosseguimento. Conseguiu se desvencilhar das amarras e correu até as celas. Gritou, mas ninguém ouviu. Asseverou que os réus ficaram enfurecidos por ter conseguido escapar e nisso voltaram à cela onde ele estava e iniciaram o espancamento. Deram chutes e pontapés, ficou com o lábio cortado. Foi novamente amarrado, para isso utilizaram o cadarço do seu tênis. Proferiram novas ameaças, dizendo que o matariam caso ele gritasse, por isso, resolveu ficar quieto esperando o socorro. Asseverou que estava atordoado, mas ouviu alguém de fora gritar e, nesse momento, o pessoal da polícia já entrou para salvá-lo. Disse que quem agiu com mais

violência foi o réu CARLOS ALBERTO. Alegou que ficou com muito medo de morrer, porque constantemente foi ameaçado de morte, pois eles diziam "passarinho se cantar de novo, vai morrer, a gente te queima vivo agora mesmo". Acrescentou que, na parte da manhã, emprestou uma lâmina de barbear para CARLOS ALBERTO fazer a barba. Por fim relatou que se afastou do trabalho por dois meses e meio, passou por psiquiatra e disse que até hoje não se sente normal. Afirmou que até o presente momento toma medicamentos e que somente voltou a trabalhar em fevereiro do corrente ano, devido aos traumas sofridos.

Ronald Jesus Rabelo, testemunha e policial civil, alegou que a vítima entrou para fechar os detentos que retornaram do banho do sol. Com a demora, foi verificar o que estava acontecendo. Deparou-se com os detentos no corredor de acesso à porta da frente, onde existe a "gaiola". Indagou-os sobre onde estaria o carcereiro Pepato, no que os réus responderam que estava fazendo a revista no interior das celas. Nesse instante, percebeu que Reinaldo Pepato havia sido feito refém. Voltou para a sala, pegou sua arma e determinou que liberassem o carcereiro. Não foi atendido. Contou que foi até à Delegacia de Polícia para solicitar apoio. Alegou que ao adentrarem no interior da cadeia os presos liberaram a vítima. Afirmou que viu o ofendido com os pulsos e tornozelos amarrados, com lesão na face e reclamando de dores na costela. Disse que percebeu a ação 10 minutos após o início e que até o final acredita que tenham decorridos 20 minutos. Reconheceu os réus pelos nomes, que eram os únicos 03 presos criminais que estavam na cadeia no dia dos fatos e participaram da ação criminosa. Alegou que a vítima está muito abalada e por isso ficou afastada do trabalho por um tempo. Relatou que percebe a vítima está receosa ao trabalhar dentro da cadeia e que sempre fora atenciosa com todos os detentos.

CARLOS ALBERTO VIEIRA MACHADO contou que estava preso há dois ou três dias, vez que tinha sido recapturado. Afirmou que o crime de tentativa de fuga pode ser verdade, porque queria muito sair da prisão para usar drogas. No segundo dia que estava na prisão, percebeu que o carcereiro entrava na cela para fazer vistoria. Nesse momento, segurou-o para pegar as chaves e entraram em luta corporal, os dois foram ao chão e nisso os outros dois réus o ajudaram para colocar a vítima dentro da cela. Pegou a chave e já saiu correndo para se evadir. Negou a agressão e as ameaças. Alegou que quando tentou sair, deparou-se com a polícia, que determinou que ele soltasse a vítima. Decidiram liberar a vítima.

KELVIN ALMEIDA FERREIRA LEITE afirmou que a única coisa que fez foi pegar as chaves e tentar abrir o cadeado. Asseverou que não encostou na vítima.

SULLIVAN AUGUSTO FERREIRA PEDROSO BUENO negou a autoria dos crimes. Contou que o CARLOS ALBERTO dizia que queria fugir e para isso iria abordar o carcereiro e precisava da sua ajuda, senão iria mata-lo. Disse que CARLOS ALBERTO pegou a vítima pelo pescoço e mandou que ele e KELVIN a colocassem dentro da cela. Por fim, afirmou que CARLOS ALBERTO estava muito nervoso, batia na vítima e chutava seu rosto.

Assim, as declarações da vítima e da testemunha, corroboradas pelas fotografias de fls. 211/216 e pelo laudo de fls. 295/296, constituem prova suficiente para embasar o decreto condenatório, já que nada há nos autos no sentido de infirmá-las.

Anoto, no ponto, não ser crível que a vítima e a testemunha policial urdissem sórdida e falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente os acusados. Assim sendo, suas palavras devem ser consideradas, não havendo motivos concretos para levantar sua suspeição, ainda mais quando a versão vem embasada nas demais provas encartadas nos autos.

Neste sentido, aliás, é farto o entendimento jurisprudencial:

TJSP - Depoimento de policial. Presunção de idoneidade. "Os funcionários da Polícia

merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não ofendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Deste modo, restou bem demonstrado o crime de tortura, até porque os réus, de maneira organizada, claramente subjugaram a vítima, mediante extrema violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimentos físicos e mentais, para provocar ação e omissão de natureza criminosa.

O crime de tortura exige uma especial finalidade de agir dos sujeitos, para que se complemente a adequação típica da conduta. Não basta o constrangimento ilegal, com emprego contra alguém, de violência física ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A norma-modelo exige que a conduta se oriente para um dos objetivos previstos no artigo 1º, inciso I, alíneas "a", "b" ou "c", para o adequado ajuste dos atos realizados ao modelo de ilicitude.

E, na hipótese, restou claro que os réus submeteram o ofendido a intensos castigos físicos e mentais (por meio de socos, chutes, ameaças graves, além de amarrá-lo e amordaçá-lo), visando compeli-lo a facilitar a evasão do cárcere.

Ademais, restou evidente que o crime foi praticado mediante sequestro, visto que a vítima foi privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante, conforme mencionado pelo ofendido e pela testemunha.

Aliás, o termo sequestro, aqui, deve ser entendido de maneira ampla, a alcançar o cárcere privado.

No mais, descabida a alegação de que o envolvimento dos demais réus se dera por coação moral irresistível, pois ausente prova de ameaça grave, irresistível e insuperável por parte de CARLOS, ônus que lhes incumbia, a teor do art. 156 do CPP. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - INOCORRÊNCIA. - Para o reconhecimento da coação moral irresistível, é indispensável a demonstração da ocorrência de situação invencível, não bastando a mera alegação do acusado. (TJ-MG - APR: 10702180962384001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020).

Pelo contrário, consoante narrado pela vítima e pela testemunha, todos os réus praticaram condutas essenciais e relevantes, agindo em conjunto ao torturar e tentar a evasão do cárcere, resultado que seria proveitoso a todos eles, inexistindo, portanto, participação de menor importância.

Quanto à imputação prevista no art. 129 do Código Penal, apresenta-se correta a solução ofertada pelo Douto Promotor de Justiça, no sentido de que a lesão corporal leve já integra a consequência (sofrimento físico ou mental) prevista no tipo penal do art. artigo 1º, inciso I, alíneas "b", da Lei de Tortura, sendo imperiosa a absolvição, sob pena de inegável bis in idem.

No mais, data vênia, entendo que as condutas praticadas pelos réus, ao tentarem se evadir do cárcere mediante violência, também se subsumem ao crime previsto no art. 352 do Código Penal, constituindo a tortura supramencionada, crime autônomo, pois ainda que praticados em sequência, não se pode cogitar da aplicação do critério da consunção quando ausente qualquer relação de dependência ou subordinação entre os ilícitos penais praticados.

Além disso, os crimes possuem objetos jurídicos totalmente distintos, quais sejam,

a administração da justiça para o delito do art. 352 do Código Penal e a dignidade da pessoa humana, bem como a integridade física e mental para a nominada "tortura - crime", o que autoriza reconhecer o concurso material entre os delitos.

Vale destacar, também, que o crime de evasão mediante violência à pessoa é espécie de delito de atentado ou de empreendimento, em que a tentativa está equiparada ao delito consumado, inexistindo a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena.

Por fim, presente agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no art. 61, inciso II, alínea 'c', do Código Penal, pois CARLOS surpreendeu a vítima com um "mata leão" pelas costas, e os demais acusados passaram a agredi-lo, empurrando-o até a cela, local onde o amarraram e o espancaram.

Passo, portanto, à aplicação da pena, nos termos do art. 68 do citado códex.

DA FIXAÇÃO DA PENA

1.) CARLOS ALBERTO VIEIRA MACHADO

1.1) Do delito previsto no art. 1º, inc. I, alínea "b", § 4º, III, da Lei n.º 9.455/97: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, considerando: a) cada um dos maus antecedentes (Processos: n.º 0000168-93.2008.8.26.0269, 0000291-52.2012.8.26.0269, 0001064-39.2008.8.26.0269, 0001065-24.2008.8.26.0269, 0002086-35.2008.8.26.0269, 0003970-36.2007.8.26.0269, 0008150-95.2007.8.26.0269, 0011236-74.2007.8.26.0269, 0012065-74.2015.8.26.0269, 0013374-77.2008.8.26.0269, 0018038-25.2006.8.26.0269 – fls. 84/96); b) a conduta social desajustada do acusado (porquanto a prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente); c) as graves consequências do crime (visto que a vítima ficou severamente traumatizada, teve de se afastar de seu trabalho e até hoje toma medicamentos); e d) a culpabilidade elevada (uma vez que o crime de tortura ocorreu dentro do estabelecimento prisional, que, em regra, deveria servir como lugar de ressocialização de reeducandos/detentos e não para a prática de crimes, demonstrando assim uma maior frieza e ousadia na execução do crime), fixo a pena base em 2/3 acima do mínimo legal. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente as agravantes da reincidência (Processo n.º 0000359-90.2017.8.26.0571 – 2º Vara Criminal da Comarca de Itapetininga – fls. 85) e a prevista no art. 61, inciso II, alínea 'c', razão pela qual agravo a pena em 1/4. Na terceira fase, considerando a ausência de minorantes e a presença da causa de aumento prevista no inciso III do § 4º do artigo 1º inc. I, alínea "b", da Lei n.º 9.455/97, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

1.2) Do delito previsto no art. 352, do Código Penal: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, considerando: a) cada um dos maus antecedentes do acusado (Processos: n.º 0000168-93.2008.8.26.0269, 0000291-52.2012.8.26.0269, 0001064-39.2008.8.26.0269, 0001065-24.2008.8.26.0269, 0002086-35.2008.8.26.0269, 0003970-36.2007.8.26.0269, 0008150-95.2007.8.26.0269, 0011236-74.2007.8.26.0269, 0012065-74.2015.8.26.0269, 0013374-77.2008.8.26.0269, 0018038-25.2006.8.26.0269 – fls. 84/96); b) a conduta social desajustada do acusado (porquanto a prática de novo fato criminoso, agora em concurso de pessoas e durante a execução da pena anteriormente imposta, implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente); fixo a pena base em 1/2 acima do mínimo legal. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (Processo n.º 0000359-90.2017.8.26.0571 – 2º Vara Criminal da Comarca de Itapetininga – fls. 85), razão pela qual agravo em 1/6, totalizando a pena de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de

detenção, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Presente o concurso material de um crime apenado com reclusão com outro apenado com detenção, executar-se-á primeiro a pena de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes, o regime prisional inicial para cumprimento da pena de reclusão deve ser o fechado e o da pena de detenção deve ser o semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alíneas a e b, do Código Penal.

2.) KELVIN ALMEIDA FERREIRA LEITE

2.1) Do delito previsto no art. 1º, inc. I, alínea "b", § 4º, III, da Lei n.º 9.455/97: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, considerando: a) as graves consequências do crime (visto que a vítima ficou severamente traumatizada, teve de se afastar de seu trabalho e até hoje toma medicamentos); e b) a culpabilidade elevada (uma vez que o crime de tortura ocorreu dentro do estabelecimento prisional, que, em regra, deveria servir como lugar de ressocialização de reeducandos/detentos e não para a prática de crimes, demonstrando assim uma maior frieza e ousadia na execução do crime), fixo a pena base em 1/2 acima do mínimo legal. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'c', que devem ser compensadas, mantendo-se a pena obtida na primeira fase. Na terceira fase, considerando a ausência de minorantes e a presença da causa de aumento prevista no inciso III do § 4º do artigo 1º inc. I, alínea "b", da Lei n.º 9.455/97, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), totalizando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2.2) Do delito previsto no art. 352 do Código Penal: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e considerando que o crime fora praticado em concurso de pessoas, demonstrando maior periculosidade e ofensividade, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, atenuo a pena ao mínimo legal, perfazendo em 03 (três) meses de detenção, que torno definitiva diante da ausência de circunstâncias agravante e de causas de aumento ou diminuição da pena.

Presente o concurso material de um crime apenado com reclusão com outro apenado com detenção, executar-se-á primeiro a pena de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional inicial para cumprimento da pena de reclusão deve ser o fechado e o da pena de detenção deve ser o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º do Código Penal.

3.) SULLIVAN AUGUSTO FERREIRA PEDROSO BUENO

1.1) Do delito previsto no art. 1º, inc. I, alínea "b", § 4º, III, da Lei n.º 9.455/97: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, considerando: a) as graves consequências do crime (visto que a vítima ficou severamente traumatizada, teve de se afastar de seu trabalho e até hoje toma medicamentos); e b) a culpabilidade elevada (uma vez que o crime de tortura ocorreu dentro do estabelecimento prisional, que, em regra, deveria servir como lugar de ressocialização de reeducandos/detentos e não para a prática de crimes, demonstrando assim uma maior frieza e ousadia na execução do crime), fixo a pena base em 1/2 acima do mínimo legal. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'c', razão pela qual agravo a pena em 1/6. Na terceira fase, considerando a ausência de minorantes e a presença da causa de aumento prevista no inciso III do § 4º do artigo 1º inc. I,

alínea "b", da Lei n.º 9.455/97, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

3.2) Do delito previsto no art. 352 do Código Penal: Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e considerando que o crime fora praticado em concurso de pessoas, demonstrando maior periculosidade e ofensividade, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, que torno definitiva ante a ausência de agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição da pena.

Presente o concurso material de um crime apenado com reclusão com outro apenado com detenção, executar-se-á primeiro a pena de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional inicial para cumprimento da pena de reclusão deve ser o fechado e o da pena de detenção deve ser o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva veiculada nesta ação penal, para ABSOLVER os réus, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP, da imputação contida no art. 129, "caput", § 12, do Código Penal (Fato 02), e CONDENAR:

1.) CARLOS ALBERTO VIEIRA MACHADO, qualificados nos autos, às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por incursão nas condutas típicas descritas no (I) art. 1º, inc. I, alínea "b", § 4º, III, da Lei n.º 9.455/97 (Fato 01); (II) no art. 352, do Código Penal (Fato 03); tudo na forma dos arts. 29, 61, II, "c", e 69, todos do Código Penal.

2.) KELVIN ALMEIDA FERREIRA LEITE, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por incursão nas condutas típicas descritas no (I) art. 1º, inc. I, alínea "b", § 4º, III, da Lei n.º 9.455/97 (Fato 01); (II) no art. 352, do Código Penal (Fato 03); tudo na forma dos arts. 29, 61, II, "c", e 69, todos do Código Penal.

3.) SULLIVAN AUGUSTO FERREIRA PEDROSO BUENO, qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial fechado; e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por incursão nas condutas típicas descritas no (I) art. 1º, inc. I, alínea "b", § 4º, III, da Lei n.º 9.455/97 (Fato 01); (II) no art. 352, do Código Penal (Fato 03); tudo na forma dos arts. 29, 61, II, "c", e 69, todos do Código Penal.

Incabível, para todos, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão do sursis, pois ausentes os principais requisitos norteadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, notadamente a reincidência reconhecida de Carlos e as circunstâncias judiciais negativas, além da violência e grave ameaça empregada.

Os sentenciados não poderão apelar em liberdade, pois remanescem os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ante os fatos reconhecidos nesta sentença e na decisão anterior que fundamentou a necessidade das prisões preventivas. Recomendo-os na prisão em que se encontram.

Arbitro os honorários dos defensores nomeados no valor previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão.

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03. Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento.

P.I.C.

Capão Bonito, 06 de maio de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA